Опись доказательств по дефекту: спорная зона

Прочитайте до того, как заполнять

Рабочая карточка спорной зоны: внесите сведения по договору, претензии, фактическому состоянию участка и документам. Каждое обстоятельство подтвердите приложением.

Объект	{{ОБЪЕКТ}}	
Договор	{{НОМЕР_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА_ДОГОВОРА}}	
Стороны	{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ГЕНПОДРЯДЧИКА}}, {{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}	*по применимости*
Спорная зона	{{УЧАСТОК_ОСИ_ОТМЕТКИ}}	*помещение, оси, отметки, конструкция*
Что заявлено	{{ОПИСАНИЕ_ДЕФЕКТА_ИЗ_ПРЕТЕНЗИИ}}	*дословно из письма оппонента*
Дата сдачи участка	{{ДАТА_СДАЧИ_УЧАСТКА}}	
Дата обнаружения дефекта	{{ДАТА_ОБНАРУЖЕНИЯ_ДЕФЕКТА}}	*как названа оппонентом, а не ваша оценка*
Реквизиты претензии или акта	{{НОМЕР_ПРЕТЕНЗИИ}} от {{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}, получена {{ДАТА_ПОЛУЧЕНИЯ_ПРЕТЕНЗИИ}}	
Чужое заключение представлено	да / нет	*при «да» — {{РЕКВИЗИТЫ_ЗАКЛЮЧЕНИЯ}}, {{КЕМ_СОСТАВЛЕНО_ЗАКЛЮЧЕНИЕ}}*
Ведущий вид работ		*выбор из справочника листа «Виды»: определяет, какой блок обязательного минимума применяется*
Порог ожидания ответа на запрос, дней		*{{ПОРОГ_ОЖИДАНИЯ_ОТВЕТА_ДНЕЙ}} — число дней, после которого запрос без ответа подсвечивается жёлтым. Задаёте вы; пока поле пусто, жёлтая подсветка молчит*

Паспорт зоны заполняется один раз и подставляется в остальные листы. Файл ведётся по одной спорной зоне: на вторую зону возьмите вторую копию файла — сводка по двум зонам в одном файле смешала бы дыры разных споров. Вычисляемых значений на этом листе нет, все поля вводятся; строки не вставляйте и не удаляйте: ведущий вид работ и порог ожидания ответа адресуются с других листов по номеру строки.

Опись доказательств по дефекту

Жёлтые колонки заполняете вы, по одной строке на документ. Колонки «№» и «Состояние» считаются сами. Заполняется по одной спорной зоне — той, что описана на листе «Спорная зона».

Прочитайте до того, как заполнять

Порядок заполнения: внесите документы, относящиеся к спорной зоне, укажите их наличие, доказательственное значение и факт передачи эксперту.

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние

Красная строка — обязательный документ отсутствует и не запрошен либо документ передан оппоненту или эксперту без следа передачи. Жёлтая — запрос направлен, ответа нет дольше порога, заданного на листе «Спорная зона». Передача без описи вложения, ЭДО или письма следа не оставляет: «передал без следа» = «не передал».

Обязательный минимум по ведущему виду работ

Что эксперт спрашивает по каждому виду работ и есть ли это у вас. Строки заданы в файле, наличие считается по листу «Опись». Строка по невыбранному виду работ даёт «не применяется» и в счёт

Вид работ	Документ	Зачем нужен	Строк в описи	Из них в наличии	Вывод
общий	договор и приложения	предмет, объём и границы ваших обязательств по зоне	0	0	дыра: документа нет
общий	проектная и рабочая документация	с чем эксперт сравнивает фактическое состояние	0	0	дыра: документа нет
общий	акт передачи фронта работ	состояние зоны и оснований на момент начала ваших работ	0	0	дыра: документа нет
общий	акт разграничения ответственности	кто отвечает за смежные конструкции и системы	0	0	дыра: документа нет
общий	акт освидетельствования скрытых работ	что скрыто последующими работами и в каком виде принято	0	0	дыра: документа нет
общий	исполнительная схема	фактическое положение конструкций и отклонения	0	0	дыра: документа нет
общий	общий журнал работ	последовательность и даты работ, условия производства	0	0	дыра: документа нет
общий	паспорт, сертификат, протокол испытаний	какие материалы применены и их характеристики	0	0	дыра: документа нет
общий	акт допуска смежной организации	кто и когда работал в зоне после вас	0	0	дыра: документа нет
общий	фотофиксация	состояние зоны на дату сдачи и на дату обнаружения дефекта	0	0	дыра: документа нет
общий	акт осмотра или дефектный акт	как дефект зафиксирован и кем	0	0	дыра: документа нет
общий	претензия и ответ на неё	что заявлено оппонентом и что вы ответили в срок	0	0	дыра: документа нет
общий	переписка	ход спора, вызовы на осмотр, запросы документов	0	0	дыра: документа нет
общий	инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче	передан ли режим эксплуатации и кому	0	0	дыра: документа нет
бетон и монолит	специальный журнал работ	журнал бетонных работ: даты, захватки, условия выдерживания	0	0	не применяется
бетон и монолит	паспорт, сертификат, протокол испытаний	протоколы испытаний контрольных образцов и документы о смеси	0	0	не применяется
бетон и монолит	журнал входного контроля	приёмка смеси и арматуры, режим выдерживания	0	0	не применяется
кладка	специальный журнал работ	журнал работ по кладке: захватки, армирование, перевязка	0	0	не применяется
кладка	журнал входного контроля	изделия и раствор: вид, марка, прочность	0	0	не применяется
отделка	акт приёмки выполненных работ	акты приёмки оснований под отделку	0	0	не применяется
отделка	журнал входного контроля	влажность и температурный режим помещений на момент работ	0	0	не применяется
отделка	паспорт, сертификат, протокол испытаний	материал и область его применения по данным изготовителя	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	акт освидетельствования скрытых работ	освидетельствование по слоям кровельного пирога	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	исполнительная схема	схема уклонов и водоотвода	0	0	не применяется
кровля и гидроизоляция	акт допуска смежной организации	последующие проходки и установка оборудования на кровле	0	0	не применяется
инженерные системы	паспорт, сертификат, протокол испытаний	акты испытаний и промывки, паспорта оборудования	0	0	не применяется
инженерные системы	специальный журнал работ	протоколы пусконаладки и монтажные записи	0	0	не применяется
инженерные системы	журнал эксплуатационного обслуживания	регламентное обслуживание после передачи системы	0	0	не применяется
иное	заключение или акт обследования	чужое заключение и перечень исходных данных его составителя	0	0	не применяется

Вид работ	Документ	Зачем нужен	Строк в описи	Из них в наличии	Вывод	

Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. «Дыра: документа нет» означает, что в описи нет ни одной строки этого вида документа в наличии, — а не то, что документа не существует: заведите строку или направьте запрос другой стороне.

Сводка: недостающие доказательства

Считается по листам «Опись» и «Обязательный минимум». Вводимое поле одно — порог ожидания ответа, и он живёт на листе «Спорная зона».

Всего строк в описи	**0**	*Объём собранного*
Обязательных для причины	**0**	*Строки, отмеченные «обязателен для причины»*
Дыр: обязательных и отсутствующих	**0**	*Целевое значение — ноль*
Из них запрос не направлен	**0**	*То, что можно закрыть сегодня письмом*
Запрошено и не получено	**0**	*Ждёте ответа другой стороны; после порога строки желтеют*
Передано без следа	**0**	*«Передал без следа» = «не передал»*
Обязательных, не переданных эксперту	**0**	*Документ есть, но к эксперту не попал*
Доля обязательных, обеспеченных документом		*Пусто, пока обязательных строк нет*
Первая дыра	**дыр нет**	*С чего начинать*
Блоков минимума не закрыто	**14**	*По выбранному ведущему виду работ*

НЕТ ДАННЫХ: заполните опись и обязательный минимум

Опись показывает состояние доказательств, а не перспективу спора: утверждений об исходе здесь нет и быть не должно. Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов.

Справочники

Вид документа	Наличие	Ведущий вид работ	Что подтверждает
договор и приложения	оригинал	бетон и монолит	объём и факт выполнения
проектная и рабочая документация	копия	кладка	качество и соответствие
акт передачи фронта работ	скан	отделка	граница ответственности
акт разграничения ответственности	нет	кровля и гидроизоляция	состояние на дату сдачи
акт освидетельствования скрытых работ		инженерные системы	доступ третьих лиц
исполнительная схема		иное	условия эксплуатации
общий журнал работ			момент обнаружения
специальный журнал работ			переписка о споре
журнал входного контроля			
паспорт, сертификат, протокол испытаний			
акт допуска смежной организации			
акт приёмки выполненных работ			
фотофиксация			
акт осмотра или дефектный акт			
претензия и ответ на неё			
переписка			
инструкция по эксплуатации с отметкой о передаче			
журнал эксплуатационного обслуживания			
заключение или акт обследования			
иное			

Перечень типовой. Состав документов по вашему объекту определяется договором и требованиями, действующими на дату заполнения; сверяете вы. Что не легло в справочник, вносите как «иное» с пояснением в колонке «Наименование и реквизиты».

Пример: как выглядят заполненные строки

Здесь показан формат ввода, а не ваш случай. Наименования, номера и даты вымышленные. Ничего отсюда не переносите в свой файл и тем более в документы.

Лист «Опись»

№	Вид документа	Наименование и реквизиты	К чему относится	Дата документа	Кем подписан	Наличие	Где находится	Что подтверждает	Обязателен для причины	Передан оппоненту	Дата передачи оппоненту	След передачи	Передан эксперту или в дело	Дата передачи эксперту	Запрошен у другой стороны	Дата запроса	Получен по запросу	Что ещё относится к этому обстоятельству	Примечание	Состояние
1	акт освидетельствования скрытых работ	АОСР № 12 от 14.04.2026, армирование плиты	оси 3–5, отм. +3,300	14.04.2026	подрядчик, генподрядчик, технадзор	оригинал	папка «Исполнилка», кабинет ПТО	качество и соответствие	да	да	20.05.2026	опись вложения, письмо № 88	да	02.06.2026	нет			фото армирования от 13.04.2026, запись в общем журнале		*в порядке*
2	журнал входного контроля	журнал за апрель 2026 (том 2)	зона в целом	30.04.2026	подрядчик	нет	не найден, запрашивается у прораба	качество и соответствие	да	нет			нет		нет				искать в архиве участка	*дыра: обязательного документа нет, запрос не направлен*
3	акт допуска смежной организации	акт допуска от 12.05.2026 (у генподрядчика)	оси 3–5, помещение 204	12.05.2026	генподрядчик, смежник	нет	у генподрядчика	доступ третьих лиц	да	нет			нет		да	18.06.2026	нет	переписка о работах смежника в зоне	запрос письмом № 104	*запрошен, не получен*
4	фотофиксация	съёмка зоны на дату сдачи участка	оси 3–5, отм. +3,300	25.04.2026	подрядчик	скан	облако, папка «Сдача участка»	состояние на дату сдачи	нет	да			нет		нет			акт передачи фронта работ	передавали в мессенджере	*передан без следа*

Колонки «№» и «Состояние» в рабочем листе считаются сами — здесь они показаны, чтобы было видно, какой ввод какой вердикт даёт. Вторая строка в рабочем листе была бы красной (обязательный документ отсутствует и не запрошен), четвёртая — тоже красной (передан без следа), третья при заполненном пороге со временем станет жёлтой (запрошен, ответа нет дольше порога).

Лист «Сводка» при таком заполнении

Всего	4
Обяза	3
Дыр:	2
Из них	1
Первая	журнал за апрель 2026 (том 2)

Ненулевое число дыр — это перечень дел на сегодня, а не оценка ваших шансов в споре: два документа надо найти или запросить у другой стороны до того, как готовятся вопросы эксперту.